เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
Innovative Technopreneurs

บทที่ 12
การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง ข้อตกลงทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาบูรณาการ

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569











หัวข้อ

1. แนวคิดการนำเสนอ (Presentation) และการโน้มน้าวใจ
2. หลักการและเทคนิคการนำเสนอโครงการเพื่อหาผู้ร่วมทุน
3. แผนธุรกิจและเรื่องราว: "หินหลัก" ของความสำเร็จ (Business Plan and Story)
4. การเจรจาต่อรองและการตรวจสอบสถานะ (Negotiations and Due Diligence)
5. ข้อเสนอเพื่อการลงทุน (Term Sheet)

1. แนวคิดการนำเสนอ (Presentation) และการโน้มน้าวใจ

- ทีมผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุน พนักงานที่มีศักยภาพ พันธมิตร และคู่ค้า เพื่อจูงใจให้กลุ่มคนเหล่านี้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในโครงการใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องสามารถขายเรื่องราวของตนให้กับนักลงทุนและลูกค้าที่มีศักยภาพได้การโน้มน้าวใจเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมและการพัฒนาความสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ

- กลยุทธ์และหลักการสำคัญในการนำเสนอแผนธุรกิจ (Presentation) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพื่อดึงดูดผู้ร่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ หัวใจสำคัญของความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถของผู้ประกอบการในการถ่ายทอด "เรื่องราว" (Story) ที่น่าเชื่อถือ การสร้างความไว้วางใจ และการวางโครงสร้างธุรกิจที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีกำไร



กระบวนการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพควรยึดตามหลักการ "10/20/30" และตอบคำถามสำคัญ 9 ประเด็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของทีมงานและโอกาสทางการตลาด ในขณะที่การเจรจาต่อรองควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว

โดยมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย (Interests) มากกว่าการรักษาจุดยืน (Positions) ของตนเองเพียงอย่างเดียว การทำความเข้าใจข้อกำหนดในข้อเสนอการลงทุน (Term Sheet) และการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้กลายเป็นข้อตกลงที่เป็นธรรมและยั่งยืน



1.1 วิธีการโน้มน้าวใจ 4 ขั้นตอน

1. สร้างความน่าเชื่อถือกับนักลงทุน พันธมิตร ลูกค้า หรือผู้มีความสามารถพิเศษ

2. วางกรอบเป้าหมายของการร่วมลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักลงทุนหรือพันธมิตร อธิบายผลประโยชน์ที่พิเศษและหาที่ไหนไม่ได้ของการร่วมทุน

3. นำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนและน่าสนใจเพื่อสนับสนุนแผน

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุนหรือพันธมิตร

1.2 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความไว้วางใจ (Trust)

- ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
  - ระยะเวลา
  - การรู้จักกันโดยส่วนตัว
  - ประวัติและผลงานอ้างอิงของผู้ประกอบการ

ประเด็นสำคัญ

1) แผนธุรกิจจะต้องดึงดูดใจนักลงทุนหรือพันธมิตรเป็นอย่างมาก
2) การกำหนดกรอบผลประโยชน์ที่พิเศษและหาที่ไหนไม่ได้ของการร่วมลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายของนักลงทุนหรือพันธมิตรถือเป็นสิ่งสำคัญ
3) การจัดเตรียมหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจ เรื่องราวหรือการเปรียบเทียบที่ชัดเจนจะช่วยให้แผนมีชีวิตชีวา
4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนหรือพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประกอบการต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อแผนงานและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำโครงการให้สำเร็จ

2. หลักการและเทคนิคการนำเสนอโครงการเพื่อหาผู้ร่วมทุน

2.1 องค์ประกอบหลัก 4 ประการที่ต้องแสดงให้เห็น

1) **ปัญหา (Pain Point):** เป็นปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดให้ลูกค้าและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
2) **กำลังซื้อ:** มีลูกค้าจำนวนมากที่ประสบปัญหานี้และพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหา
3) **วิธีการแก้ปัญหา (Solution):** มีวิธีแก้ปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงและสร้างกำไรได้
4) **ความพร้อมของทีม:** ทีมงานมีการวางแผนที่ยอดเยี่ยมและสามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ในอนาคต

2.2 กฎ 10/20/30 และโครงสร้างการนำเสนอ

เทคนิคที่แนะนำสำหรับการนำเสนอคือ **10 สไลด์, ใช้เวลา 20 นาที และใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า 30 พอยต์** เพื่อให้ผู้ฟังมุ่งเน้นที่ประเด็นสำคัญ โดยมีโครงสร้างสไลด์ดังนี้:



สไลด์ที่	หัวข้อ	รายละเอียดสำคัญ
1	ข้อมูลเบื้องต้น	ชื่อบริษัท, ผู้นำเสนอ, ข้อมูลติดต่อ
2	รายละเอียดปัญหา	ความต้องการของตลาดและความเร่งด่วน
3	วิธีแก้ไข	ผลิตภัณฑ์และคุณประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Benefits)
4	โมเดลธุรกิจ	วิธีการสร้างกำไรและความยั่งยืน
5	การแข่งขัน	คู่แข่งและกลยุทธ์การรับมือ
6	เทคโนโลยี	กระบวนการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
7	การตลาดและการขาย	แผนการเข้าถึงลูกค้าและปิดการขาย
8	ทีมผู้นำ	ประสบการณ์และคุณสมบัติของสมาชิกคนสำคัญ
9	ประมาณการทางการเงิน	สรุปตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ
10	สถานะปัจจุบัน	ความคืบหน้าและจำนวนเงินทุนที่ต้องการ



9 คำถามชี้ชะตาที่การนำเสนอต้องตอบให้ได้

ผลิตภัณฑ์
(The Product)

1. ผลิตภัณฑ์คืออะไรและแก้ปัญหาอะไร? ☑
2. ประโยชน์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครคืออะไร? ☑

ตลาดและลูกค้า
(The Market)

3. ใครคือลูกค้าที่แท้จริง? ☑
4. จะจัดจำหน่ายสินค้าอย่างไร? ☑
5. ในปีที่ 1 และ 2 จะมีลูกค้าซื้อกี่คน? ☑

การเงินและทีมงาน
(The Numbers & Team)

6. ต้นทุนการออกแบบและสร้างอยู่ที่เท่าไหร่? ☑
7. ราคาขายคือเท่าไหร่? ☑
8. ธุรกิจจะคุ้มทุน (Break-even) เมื่อไหร่? ☑
9. ใครคือทีมงานสำคัญและพวกเขามีคุณสมบัติอะไร? ☑

Gemini Notebook

เทคนิคเพิ่มเติม

- การซักซ้อมการนำเสนอแผนธุรกิจกับผู้ฟังที่สามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะได้ เช่น เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เชื่อถือได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
- การเสนอขายที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นไปตาม กฎ 10/20/30 นั่นคือ
  10 สไลด์ 20 นาที และข้อความแบบอักษร 30 พอยต์
- การนำเสนอต่อนักลงทุนหรือพันธมิตรส่วนใหญ่ควรอิงจากสไลด์ประมาณ 10 สไลด์ที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอได้ภายใน 20 นาที แต่ละสไลด์ควรใช้ข้อความแบบอักษรอย่างน้อย 30 พอยต์ สิ่งนี้จะทำให้ผู้ฟังสนใจและผู้นำเสนอมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสาร

เทคนิคเพิ่มเติม

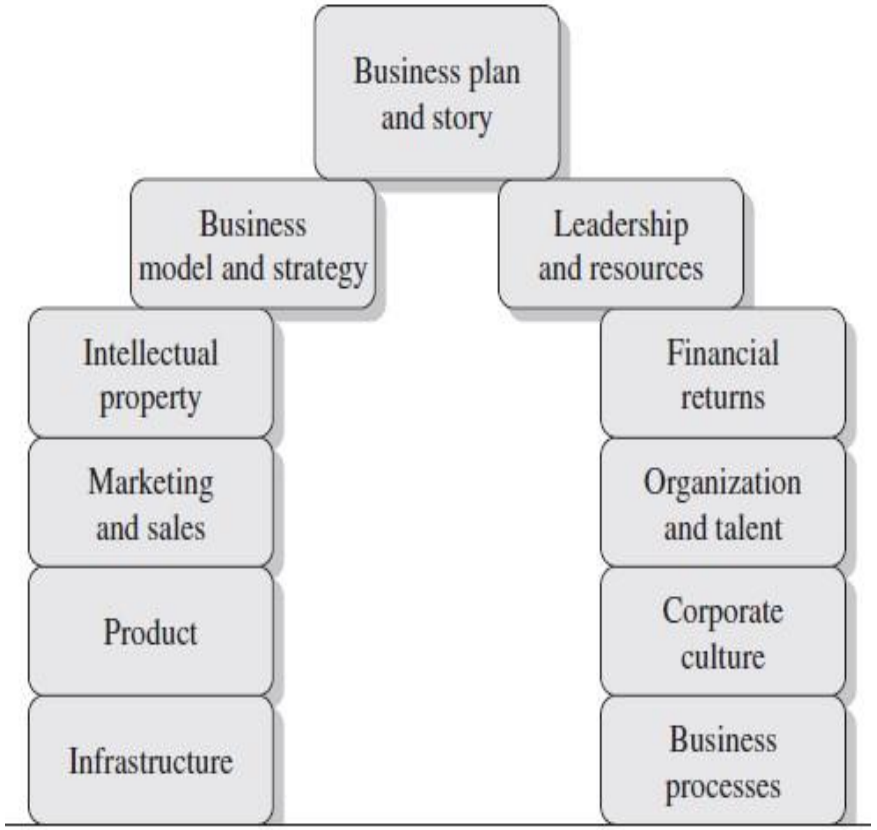
- ในการนำเสนอ ผู้บรรยายควรถ่ายทอดความรู้สึกถึงความเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ ผู้นำเสนอที่ดีจะเน้นย้ำถึงคุณประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในสไลด์ 3 และสไลด์ 4
- ผู้ฟังจะรู้สึกประทับใจกับคุณภาพของไอเดีย แต่ยิ่งกว่านั้นคือหลักฐานที่แสดงว่าผู้นำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม นักลงทุนหรือสมาชิกใหม่ของทีมพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่สร้างสรรค์
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ผู้นำเสนอประสบความสำเร็จในการนำเสนอตัวเองว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทำให้ผู้ฟังมองว่าตัวเองเป็นผู้ร่วมงานที่สร้างสรรค์ในกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่

เทคนิคเพิ่มเติม

- หลังจากนำเสนอแผนธุรกิจแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพแล้ว อาจต้องนำคำแนะนำและข้อติชมของพวกเขามาปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจหรือส่วนอื่นๆ ของแผนธุรกิจ บางทีอาจจำเป็นต้องแก้ไขผลิตภัณฑ์เพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
- แผนในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและการนำเสนอด้วยวาจาควรรวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวม
- การใช้ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องจะทำให้นักลงทุนเกิดข้อสงสัย
- สมมติฐานที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ความจริงหรือไม่มีหลักฐานรองรับอาจส่งผลเสียต่อแผนได้เช่นกัน

3. แผนธุรกิจและเรื่องราว: "หินหลัก" ของความสำเร็จ (Business Plan and Story)

- แผนธุรกิจและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเปรียบเสมือนหินหลัก (keystone) ของซุ้มประตูหินโค้งตามรูปเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในบรรดาองค์ประกอบทั้งหมด
- ส่วนองค์ประกอบทั้งหมดของโมเดลธุรกิจและความเป็นผู้นำที่มารวมกันก็ก่อให้เกิดเป็นภาพรวมของธุรกิจ
- แผนธุรกิจจะสมบูรณ์หรือมีเหตุผลมากขึ้นหากผู้ประกอบการได้กล่าวถึงลูกค้าด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากธุรกิจกำลังจะมีกำไร ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีเหตุผลในการลงทุน พวกเขาต้องการดูคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-orders) หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) หรือรายชื่อลูกค้า (Customer list) นั่นแสดงให้เห็นว่ามีลูกค้าและลูกค้าเหล่านั้นสนใจผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ



แผนธุรกิจและเรื่องราวเปรียบเสมือน **"หินหลัก" (Keystone)** ของซุ้มประตูธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่ยึดโยงองค์ประกอบอื่นๆ เข้าด้วยกันตามโครงสร้างภาพลักษณ์องค์กร [SOURCE_IMAGE_1] ได้แก่:

ส่วนฐานและโครงสร้าง: โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ผลิตภัณฑ์ (Product), การตลาดและขาย (Marketing and sales), ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property)

ส่วนสนับสนุน: กระบวนการทางธุรกิจ (Business processes), วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture), องค์กรและบุคลากร (Organization and talent), ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial returns)

ส่วนเชื่อมต่อ: โมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ (Business model and strategy), ภาวะผู้นำและทรัพยากร (Leadership and resources)



4. การเจรจาต่อรองและการตรวจสอบสถานะ (Negotiations and Due Diligence)

- หลังจากการนำเสนอแผนธุรกิจและการอภิปรายซักถาม นักลงทุนหรือพันธมิตรอาจมั่นใจเกี่ยวกับการร่วมทุนที่อาจเกิดขึ้น แต่มีความคาดหวังที่แตกต่างออกไป นักลงทุนและทีมผู้ประกอบการอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทและเงื่อนไขที่เหมาะสมของข้อตกลง การเจรจาต่อรองจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจระหว่างแต่ละฝ่ายที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้มีความต้องการเหมือนกัน
- การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุดควรก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด และไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย
- ผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจาต่อรอง คือ **ข้อตกลงที่ดี (good deal)** หมายถึง ข้อตกลงที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนเจริญเติบโตในอนาคต
- ราคา การควบคุม และสัดส่วนการเป็นเจ้าของมักเป็นปัจจัยสำคัญในการเจรจา
- หากเป็นไปได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีทางเลือกอื่นในการปิดข้อตกลงที่ไม่ดีด้วยทางเลือกที่ดี

หลักการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง คือ กระบวนการตัดสินใจระหว่างฝ่ายที่ต้องพึ่งพากันแต่มีความต้องการต่างกัน โดยมีเป้าหมายคือการบรรลุ "ข้อตกลงที่ดี" (Good Deal) ที่รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว

4.1 หลัก 4 ประการของการเจรจาต่อรอง

1) **แยกแยะบุคคลออกจากปัญหา:** มุ่งเน้นที่ตัวงานหรือข้อตกลง ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล
2) **เน้นผลประโยชน์:** ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการได้รับจริงๆ ไม่ใช่การยึดติดกับตำแหน่งหรือข้อเสนอเดิม
3) **สร้างทางเลือก:** พัฒนาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ส่งเสริมประโยชน์ร่วมกัน
4) **ใช้มาตรฐานที่เป็นกลาง:** ตัดสินใจตามเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเป็นสากล

4.2 กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence)

- โดยปกติแล้ว นักลงทุนจะมีกระบวนการตรวจสอบภูมิหลังของผู้ประกอบการ ข้อมูลการตลาด และองค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจ กระบวนการนี้เรียกว่า <u>การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ</u>

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ หรือการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ให้ไว้ในแผนธุรกิจ

ดังนั้นก่อนที่นักลงทุนจะตอบรับเงื่อนไขข้อตกลงการลงทุนก่อนที่นักลงทุนจะยอมรับข้อตกลง จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึง:

1. ประวัติและภูมิหลังของผู้ประกอบการ
2. ข้อมูลการตลาด
3. องค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจ
4. ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล (ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือสมมติฐานที่ไร้หลักฐานจะทำลายความเชื่อมั่น)

จุดตรวจสำคัญ: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence)

สะพานเชื่อมระหว่างการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง



ก่อนที่นักลงทุนจะยอมรับเงื่อนไข พวกเขาต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภูมิหลัง ข้อมูลตลาด และสถานะทางกฎหมาย

เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผู้ประกอบการอ้างไว้ในแผนธุรกิจ

***คำเตือน:** ข้อมูลที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง หรือสมมติฐานที่ไม่มีหลักฐานรองรับ จะสร้างความสงสัยและทำลายแลงได้ทันที*

Gemini Notebook



4.3 ตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่บรรลุข้อตกลง (BATNA)

หากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาด แต่ละฝ่ายต้องมีทางเลือกอื่น:

สำหรับผู้ประกอบการ: การมองหาและเจรจากับนักลงทุนรายใหม่

สำหรับนักลงทุน: การไม่ลงทุน หรือการลดเงื่อนไขบางอย่างเพื่อรักษาโอกาสในการร่วมทุน

เข็มทิศ 4 ประการสู่การเจรจาที่ชาญฉลาด



1. แยกคนออกจากปัญหา

โฟกัสที่เนื้องานหรือตัววข้อตกลง อย่าปล่อยให้อารมณ์หรือเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

2. มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ร่วม

ให้ความสำคัญกับความต้องการที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ยืนยันจุดยืนหรืออีโก้ของแต่ละฝ่าย

3. สร้างทางเลือก (Invent Options)

ออกแบบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือกรอบเดิม เพื่อขยายผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย

4. ใช้เกณฑ์ที่เป็นกลาง

สร้างข้อตกลงขั้นสุดท้ายโดยอิงจากมาตรฐานยุติธรรม และสามารถวัดผลได้จริง

Gemini Notebook

พลังของทางเลือก: BATNA

Best Alternative to a Negotiated Agreement



ข้อตกลงที่ยอมรับได้
(Accept Deal)

หากตกลงกันได้ ควรมีการระบุ **“เงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Contingency)”** หรือ **Milestone** ไว้ในสัญญาเพื่อป้องกันความขัดแย้ง หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด

ทางเลือกสำรอง
(Walk Away to BATNA)

หากข้อเสนอทำให้เสียเปรียบเกินไป ทางเลือกที่ดีที่สุดของทีม ผู้ประกอบการมักจะเป็น **“การหานักลงทุนรายใหม่”**

Gemini Notebook

- บ่อยครั้งที่การเจรจาต่อรองจะหยุดชะงัก และอาจเป็นการดีที่จะพยายามปรับเปลี่ยนขอบเขตและลำดับของการเจรจาต่อรอง
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายสามารถลองมองในมุมที่กว้างขึ้นเพื่อหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงที่กำลังเจรจา ซึ่งอาจก่อให้เกิดทางเลือกที่ดีกว่า

- นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าหมายไปที่ผลตอบแทนจากการลงทุนและระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน
- ผู้ประกอบการมักจะมีเป้าหมายเรื่องการเติบโตและความสำเร็จ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
- ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องช่วยกันสร้างทางเลือกที่ดีเพื่อให้มีที่ว่างในการปรับเปลี่ยนข้อตกลง ในที่สุด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเลือกข้อตกลงที่ให้แนวทางที่ยุติธรรมกับความต้องการของตน
- ข้อตกลงนี้ควรรวมถึงผลลัพธ์ที่วัดได้และการปรับเปลี่ยนความเป็นเจ้าของหรือปัจจัยอื่นๆ หากไม่บรรลุผลตามที่ตกลงไว้

- ในการเจรจาต่อรองใดๆ ก็ตาม แต่ละฝ่ายจะต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือก คือ การยอมรับข้อตกลง หรือตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่บรรลุข้อตกลง
- โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่บรรลุข้อตกลงคือการค้นหาและเจรจากับนักลงทุนรายใหม่
- ดังนั้น ทีมผู้ประกอบการจะประเมินข้อตกลงที่นักลงทุนเสนอ เทียบกับการมองหานักลงทุนที่มีศักยภาพรายอื่น
- ในทำนองเดียวกัน ฝั่งนักลงทุนก็กำลังพิจารณาว่าจะไม่ลงทุนด้วย หรือจะยอมลดข้อได้เปรียบ/ประโยชน์บางอย่างเพื่อจะได้ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ

- ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนควรมีข้อกำหนดซึ่งขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่กำหนด การระบุเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในสัญญาทำให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมาทะเลาะกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆ
- ปัจจัยที่อาจทำให้การเจรจาต่อรองยุ่งยากขึ้นคือ เรื่องของการลดสัดส่วนการเป็นเจ้าของของนักลงทุนโดยผู้ประกอบการเมื่อเวลาผ่านไป การกำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่ควรทำ

5. ข้อเสนอเพื่อการลงทุน (Term Sheet)

- ข้อเสนอเพื่อการลงทุน คือ ข้อเสนอด้านเงินทุนจากนักลงทุน โดยจะกำหนดจำนวนเงินลงทุนและเงื่อนไขที่นักลงทุนคาดหวังให้ผู้ประกอบการดำเนินการโดยใช้เงินของเขา
- ข้อเสนอเพื่อการลงทุนควรได้รับการตรวจสอบโดยทนายความของผู้ประกอบการ และอาจมอบหมายให้ทนายความเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการเจรจาข้อตกลง

ถอดรหัสข้อเสนอเพื่อการลงทุน (Term Sheet)

ข้อเสนอด้านเงินทุนและเงื่อนไข (ควรให้ทนายความเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นตัวแทนเจรจา)



สัดส่วน & การควบคุม (Ownership & Control)

สัดส่วนหุ้น, ข้อกำหนดปกป้องสัดส่วนการถือหุ้น (Anti-dilution), และประเภทของหุ้น

ผลตอบแทน (Exits)

สิทธิในการขอเสนอขายหุ้น IPO และสิทธิในการจดทะเบียน

เงื่อนไขเวลา (Timeframes)

ระยะเวลาการลงทุน และระยะเวลาที่ทีมผู้ประกอบการต้องถือครองกรรมสิทธิ์ (Vesting)

อนาคต & ทีมงาน (Future & Milestones)

แผนสิทธิซื้อหุ้นของพนักงานในอนาคต (Employee Pool) และ Milestone แห่งความสำเร็จที่ต้องทำตาม

Gemini Notebook

ประเด็นที่นักลงทุนมืออาชีพให้ความสนใจ

- สัดส่วนการเป็นเจ้าของ
- ระยะเวลาในการลงทุน
- การควบคุมโดยนักลงทุน
- ระยะเวลาการถือครองกรรมสิทธิ์โดยทีมผู้ประกอบการ
- สิทธิในการขอเสนอขายหุ้น IPO และสิทธิในการจดทะเบียน
- ประเภทของหุ้น
- การสำรองสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับพนักงานในอนาคต
- ข้อกำหนดที่ช่วยปกป้องสัดส่วนการถือหุ้น
- milestone แห่งความสำเร็จ
- แผนสิทธิซื้อหุ้น

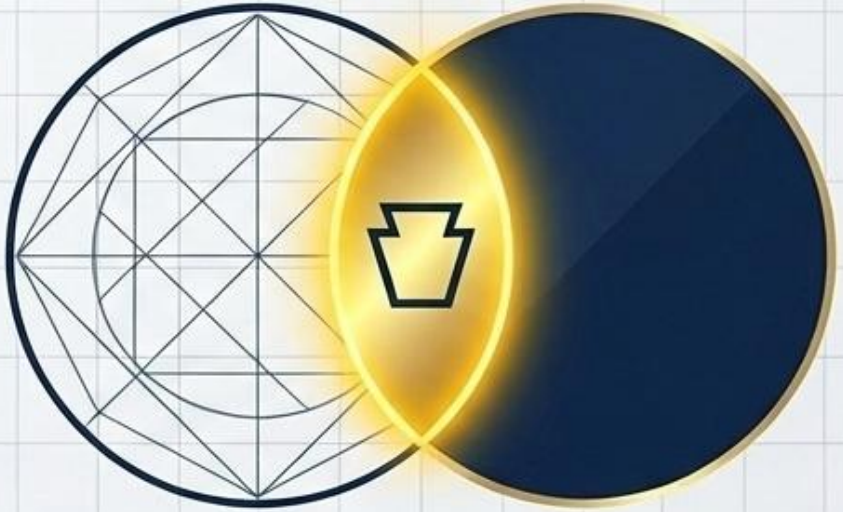
สรุป

- ศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจใหม่สามารถสื่อสารผ่านการนำเสนออย่างเป็นทางการ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน พนักงานใหม่ หรือหุ้นส่วนจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจโอกาสและรับรู้ถึงความสามารถของสมาชิกในทีม
- เมื่อนักลงทุนเริ่มสนใจผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและจุดหมายสำคัญของผลประกอบการจะเริ่มขึ้น
- การดำเนินการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาและเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับนักลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ
- การเจรจาทั้งหมดเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ทีมงาน กระบวนการ โมเดลธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา

บทสรุป: มากกว่าเงินทุน คือหุ้นส่วนผู้สร้างสรรค์

หุ้นส่วนระยะยาว
(A Lasting Partnership)

ความสำเร็จของธุรกิจ
(Business Success)



ผลตอบแทนของเนักลงทุน
(Investor Return)

การนำเสนอไม่ได้เป็นเพียงแค่การขอเงินทุน
แต่คือการแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าคุณเป็น
“คนที่มีความคิดสร้างสรรค์”

การเจรจาที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่การเอาชนะกัน
แต่คือกระบวนการที่ทำให้นักลงทุนมองเห็นตัวเองในฐานะ
“ผู้ร่วมงานที่สร้างสรรค์ (Creative Collaborator)”
ในกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน

Gemini Notebook